

1500283-17.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... o delitos correspondentes ao tráfico de entorpecente - tinham em depósito, para traficar - sem licença prévia da autoridade competente; da mesma forma, estariam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500283-17.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500283-17.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2044667/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 23055668 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 1536/22/929 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 2044667 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 1536/22/929 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 1536/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO NATHAN OBELO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1500283-17.2022

Autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réus - LEONARDO NATHAN OBELO DOS SANTOS e JOÃO VITOR DOMINGOS DOS SANTOS

Vistos.

LEONARDO NATHAN OBELO DOS SANTOS e JOÃO VITOR DOMINGOS DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", e artigo 35, todos da Lei Lei 11.343/06 porque, entre os meses de dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, em Araçatuba, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas; no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 8 horas, na rua José Felipe Cordeiro, 422, em Araçatuba, tinham em depósito, para traficar, 27,87 g de cocaína, em forma de "crack" e 61,12 g de cocaína, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também encontraram R\$ 243,00 em notas diversas.

Os acusados foram notificados e apresentaram defesa preliminar; recebida a denúncia, foram citados.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogados os réus.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito de tráfico restou suficientemente demonstrada em relação aos réus, pede a procedência da ação penal; no tocante ao crime de associação, pede a improcedência da ação. O Culto Defensor, em bem cuidadas razões, pugna pela improcedência da ação penal; de forma alternativa, pede as benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar o delitos correspondentes ao tráfico de entorpecente - tinham em depósito, para traficar - sem licença prévia da autoridade competente; da mesma forma, estariam associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, para ambos os réus; a respeito do crime de associação, a prova não é segura, tanto que o próprio Ministério Público pede a improcedência da ação penal nessa parte.

Os acusados foram interrogados na fase policial, negando o tráfico e a associação. Na fase judicial, os policiais militares Gleison Donizete Alves e Marcos Roberto Sales, de forma uníssona, incriminaram os réus; de forma detalhada, informaram que receberam informes no sentido de que o imóvel indicado na peça acusatória estava sendo ocupado pelos réus, cujos estavam efetuando disparos de arma de fogo; em diligências no imóvel, que estava abandonado, encontraram os dois réus deitados sobre um colchão e, entre eles, havia uma sacola contendo 17 porções de "crack" e uma nota de R\$ 10,00; com o réu João Vitor encontraram mais R\$ 233,00 em notas diversas; nos fundos da residência, em local onde a terra estava mexida, encontraram um saco plástico contendo mais 65 micro tubos de cocaína, tudo pronto para a mercancia; para os policiais militares, os réus confessaram o tráfico de drogas.

A respeito do crime de associação, os policiais não conseguiram demonstrar que os réus, efetivamente, estavam associados para fins de tráfico; estavam traficando, isso é certo, mas não há prova de que estavam associados para tanto.

A respeito da defesa indireta dos réus, a tese que virou moda no sentido de policiais militares não terem mandado de busca para entrar no domicílio do réu, no presente caso, como se trata de crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraí no tempo, torna-se dispensável autorização ou prévio mandado de busca e apreensão. Inclusive, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - artigo 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em casa de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período Noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é

aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição” (STF. RE 603616, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJE-093, Divulg 09-05-2016 Public 10-05-2016).

O trabalho policial foi feito dentro dos parâmetros legais; de forma segura, incriminaram os réus no tocante ao tráfico.

Interrogados em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu Leonardo Nathan Obelo dos Santos confessou parcialmente os fatos; disse que foi de Valparaíso para Araçatuba e comprou as porções de drogas, mas para uso próprio e não para traficar; não sabia dos entorpecentes encontrados nos fundos da casa; que estava morando na casas com seu irmão pagando aluguel; o réu João Vitor Domingos dos Santos negou os fatos, dizendo que não sabia da presenças dos entorpecentes na casa; negou a propriedade das drogas e o tráfico; que estava morando na casa com o réu Leonardo, pagando aluguel no imóvel de R\$ 200,00.

Quando à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

“Prova – Depoimento testemunhal de agentes policiais – Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1a Turma – HC n.º 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas. As circunstâncias da apreensão e a quantidade de entorpecente apreendida – cocaína e “crack” em grande quantidade – somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que os réus estavam traficando, conforme bem narrado na denúncia. Ademais, não há motivo para e se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar os réus injustamente.

“PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)”.

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)”.

A apreensão do entorpecente cocaína e “crack” em quantidade própria para a mercancia, as observações e diligências realizadas pelos policiais, as circunstâncias da prisão dos agentes, provam que realmente estavam traficando.

Insta mencionar que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade dos réus ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito. Passo a dosar a pena do réu, na primeira fase, atendo às regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal; o réu Leonardo Nathan Obelo dos Santos é portador de antecedentes criminais (fls. 144/153); assim, para o crime de tráfico, fixo a pena base acima do mínimo legal, em cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e cinquenta (550) dias-multa, no valor unitário mínimo; na segunda fase, em razão de sua reincidência (fls. 151/153), aumento sua pena em um quarto, fixando-a em seis (6) anos e três (3) meses de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta e sete (687) dias-multa, no valor unitário mínimo. Deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em razão do réu ser portador de antecedentes criminais e ser reincidente, mostrando que faz do crime seu meio de vida. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeito pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Em relação ao réu João Vitor Domingos dos Santos, levando em consideração os mesmos critérios acima, noto ser portador de péssimos antecedentes criminais (fls. 140/143), embora primário; assim, fixo sua pena base acima do mínimo legal, em cinco (5) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e cinquenta (550) dias-multa, no valor unitário mínimo. Embora primário, teve diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude e, atingindo a maioridade, já se envolveu no tráfico de drogas; assim, não faz jus às benesses do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O fato [de] o recorrente ter praticado ato infracional quando adolescente é elemento hábil a afastar o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, se evidenciada a dedicação a atividades criminosas." (STJ, Quinta Turma, AgRg no Resp 1.772.446/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 09/04/2019, DJe de 22/04/2019); "[...] o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (STJ, 3ª Seção, EREsp nº 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Minª. Laurita Vaz, julg. em 08/09/2021).

Torno as penas definitivas, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal e CONDENO o réu LEONARDO NATHAN OBELO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de seis (6) anos e três (3) meses de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta e sete (687) dias-multa, no valor unitário mínimo, e o réu JOÃO VITOR DOMINGOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, terem seus respectivos nomes lançados no rol dos culpados. Ficam os réus ABSOLVIDOS do crime de associação ao tráfico, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige

reprimenda severa, equiparado a hediondo, para cada réu, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

“O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos” (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR. Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverão permanecer presos, estando mais do que justificada a prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeçam-se ofícios de recomendação.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, nos termos da legislação pertinente.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA